

1500193-82.2020.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... informados sobre a realização do tráfico drogas naquele conjunto habitacional, especificamente nos fundos do bloco de prédios, e se dirigiram até lá. No local estavam o réu, Lucas e outros indivíduos. Ao notarem a chegada da guarnição, todos tentaram empreender fuga, mas somente o acusado e o comparsa inimputável foram detidos. Em revista pessoal, foram apreendidas vinte e sete ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500193-82.2020.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500193-82.2020.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2081837/2020 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 10751608 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 767/20/610 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2081837 - DEL.POL.SALTO, 767/20/610 - DEL.POL.SALTO, 2081837 - DEL.POL.SALTO, 767/20/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

DIOGO PEREIRA DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

DIOGO PEREIRA DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.C. Artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e com o artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque no dia 28 de março de 2020, por volta das 16 horas, na rua Penápolis, nº 460, Jardim Marília II, em Salto/SP, agindo em concurso com o adolescente Lucas Marques Mendonça, previamente ajustados e em unidade de desígnios, em ocasião de calamidade pública, guardavam consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito: a) 25 (vinte e cinco) porções de "maconha", com peso líquido de 13,60g (treze gramas e sessenta centigramas); e b) 27 (vinte e sete) porções de "maconha", com peso líquido de 19,47g (dezenove gramas e quarenta e sete centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta que policiais militares foram informados sobre a realização do tráfico drogas naquele conjunto habitacional, especificamente nos fundos do bloco de prédios, e se dirigiram até lá. No local estavam o réu, Lucas e outros indivíduos. Ao notarem a chegada da guarnição, todos tentaram

empreender fuga, mas somente o acusado e o comparsa inimputável foram detidos. Em revista pessoal, foram apreendidas vinte e sete porções de "maconha" em poder do acusado, e mais vinte e cinco porções do mesmo entorpecente com o adolescente. Diante disso, houve a prisão em flagrante do réu.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 116/117). Após, a denúncia foi recebida e foi determinada a citação (fls. 125/127).

Durante a instrução processual, foram ouvidas 02 testemunhas comuns. Ao final o réu foi interrogado.

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Acrescentou que a materialidade e a autoria delitiva restaram provadas na instrução processual.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição, sustentando que as provas colhidas nos autos são insuficientes para ensejar a condenação,

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido é procedente.

Há prova da materialidade delitiva, conforme se vê do auto de exibição (fls. 09/10), auto de constatação preliminar (fl. 12) e laudo químico toxicológico (fls. 76/81). A autoria também restou demonstrada pelo teor da prova oral colhida nos autos.

O policial militar Alexandre contou que foram informados sobre a realização do tráfico drogas naquele conjunto habitacional, especificamente nos fundos do bloco de prédios, e se dirigiram até lá. No local estavam o réu, Lucas e outros indivíduos. Ao notarem a chegada da guarnição, todos tentaram empreender fuga, mas somente o acusado e o comparsa inimputável foram detidos. Em revista pessoal feita pela testemunha no réu, foram apreendidas 27 porções de maconha em poder do acusado, e mais 25 porções do mesmo entorpecente com o adolescente, revistado pelo policial Alexandre, também testemunha.

A réu, no interrogatório judicial, negou a prática do crime. Contou que estava em uma cocheira nos fundos do prédio cuidando de seu cavalo quando teve início a ação policial, mas não teve nenhum envolvimento com o comércio ilícito ali repreendido. Conforme se denota dos autos, os depoimentos dos policiais estão em plena harmonia com o contexto probatório elencado nos autos. Suas versões acerca dos fatos, tanto na fase policial como em juízo, são uníssonas e ricas de detalhes. Em contrapartida, o réu apresentou versão contraditória e isolada do conjunto probatório.

A coerência entre os depoimentos dos policiais traduz-se em importante auxílio na convicção do Juízo. Ressalva-se que o mero fato dos policiais militares terem participado da prisão do réu, por si só, não afasta o merecido crédito de seu depoimento, eis que, como dito, está em plena harmonia com as demais provas dos autos. Mencione-se que não há sequer indicativo acerca eventual acusação injusta dos policiais contra o réu.

Por todo o exposto, as circunstâncias dos fatos, que restaram comprovadas pela prova obtida nos autos, demonstram a ocorrência do tráfico ilícito de entorpecentes cometidos pelo réu, com envolvimento de menor na prática do crime, sendo a condenação medida de rigor.

Passo a dosagem da pena.

Atendendo-se aos requisitos do artigo 59 do citado Código, observa-se que o réu é primário e possui bons antecedentes criminais (fls. 37/39). As demais circunstâncias lhe são favoráveis. Sendo assim, aplico a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico que o crime foi cometido em ocasião de calamidade pública e que o réu contava com menos de 21 anos na data dos fatos. Assim, sopesando as circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, considerando que a prática de crime ocorreu com envolvimento de menor, aumento a pena de 1/6, nos termos do artigo 40, VI, Lei 11.343/06, perfazendo a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 dias-multa. Observa-se, ainda, que o réu é primário e possui bons antecedentes criminais

e não há comprovação de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, com fulcro no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, diminuo a pena ora fixada em 2/3 (dois terços), perfazendo a pena definitiva 02 (dois) anos de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados nesta ação penal e CONDENO o réu DIOGO PEREIRA DA SILVA, com fulcro nos artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e 40, inciso VI, também da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/06.

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, fixo regime inicial ABERTO para cumprimento de pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender incompatível com a natureza do delito.

Faculto ao réu recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo, no valor de 100 (cem) UFESPs, ressalvada eventual gratuidade da justiça concedida.

Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

P. R. I. C.

Salto, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA